އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/HC-A/52   އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދައުވާ   16 އޭޕްރީލު 2026

Ahmed Shiyam v. State (Maldives Police Service)

ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެކަށޭނަ ހެކި އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިނުން ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީ، އެ ހެކި ދައުލަތުން ދަރުނުބޯޑަށް ހުށަހަޅާނުވާތީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަކީ 05 އޮގަސްޓް 2001 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުއްޓާ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން 26 މެއި 2014 ގައި ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ.

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ނާޒިމް ސަރުޖެންޓް ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރގެ ގޮތުގައި ހުރެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ގޯނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ކުރިކަމަށްބުނެ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހަވާލާދީފައިވަނީ "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ އިތުރުން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އަށް" ކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަކިކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި އަދި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 2019 ގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 1,495,000.00ރ. (އެއްމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުލް ޝިހާބް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ 13,8,7,6,2,1 މި މާއްދާތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދާރީ މިސްކޮންޑަކްޓެއް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ސާބިތުވެގެން، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަރީޢަތަށް ތަޢާރުޟުވާ، ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޢާދަ ކޮށްދިނުމަށްނިންމާފައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް، ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަމުރުކުރުމުން ތިޔާގެ ނަޒަރުން ކަމަށް އަރަޔިއެވެ.

ހައިކޯޓު (2021/HC-A/52)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޕޮލިސް ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އަބްދުލް ޝިހާބްގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (ދިވެހި ދައުލަތް) އެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަސާސްތަކަކީ ނުކުތާތަކެވެ.

1. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ފަސޭހައިން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބެލުމުގައިވަނީ، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުންތަކުގައި ބަލައި ތަފްޞީލުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އުސޫލުން ނިންމުމުގެ ތަފްޞީލު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފޮނުވިދާނެކަމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުރިހާ ހިނދަކު ކަމާއި، މިފަދަ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ ކަމުގެ ބުރަ ބޮޑުކަމަށް ފަސޭހަ ކުރަނީ ޖެހޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ބަލާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

2. ޖިނާއީ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޝަރީޢަތުން ކުށްވެރިކުރުން" ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނުކޮށް، ޖިނާއީ ޝަރީޢަތުގެ ނިޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެ ހުރުމުގެ ނުކުތާ؛

3. ސިވިލް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން 07 (ހަތެއް) ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް މީހުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ހޯދުމަކާ ނުލައި ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަސް މައްޗަށް ބަރޯސާ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބެލެ ހުރުމުގެ ނުކުތާ؛

4. އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަމާއި މައްސަލައިގެ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިނުވާކަން ހާމަކަން ބޭނުންކޮށް ހެކިތަކުން އެކަން އޮތް ބުރަދަނުގައި އެކަށީގެން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް ބެލެ ހުރުމުގެ ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބެލުމުގައިވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް އެފަދަ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ދީފައިނުވާކަމަށެވެ. މިއެވެ.

ދައުވާކުރުން ބުނެފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުމާޝަލް އޮފް ޕޮލިސްގެ އެންޑޯސްމަންޓާއެކު މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުމާއެކު ކަމަށާއި، އެއީ ޤާނޫނީ މަރުޙަލާއެއް ސާބިތުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމުގެ ނޫން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން ހުކުމަށް ޝަކުވާ ހުކުމަކުން ނަފީސްކުރުވޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ބާރަތަކުގައި ޝަރީ ހުކުމް ކުރުމުގެ ބާރުގާ ހަމައެކަން ވާސިލުވެވަޑައި ޖިނާއީކޮށް އިޚްތިޔާރު ބާކީއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގެން ހުރި ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުވާކުރުން ބުނެފައިވަނީ، އެއީ ދަށު ކޯޓުގައި ބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާ ނޫންކަމަށާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުރި ހުށަހެޅިފައިނުވާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ދަނޑިވަރުކަން އަދި ދަނޑިވަޅު ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގެން ނެތި ޤަރީނާ ދައުވާކުރުމުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބ. ދިވެހި ދައުލަތް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ނިންމުމެއްކަން ދަށު ކޯޓުން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ދައުވާކުރުން ޕްރޮސީޖަރަލް ފެއާނަސްގެ، އަދި ހުރިހާ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށްއެދި ހުށަހެޅުއްވުމުން، އަދި ހުރި ބަލައިގަތުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ނުތަބާވާކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުކުމާއި ބަޔާނާއި ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހުކުމް ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ޝަރީފް އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަޙްމާނު ޙުސައިން ބެންޗު މި މައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، 16 އޭޕްރީލް 2026 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާގެ މަޤާމަށް ވަޒީފާއިން ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އަނބުރާ ނިކުތުމާ ހަމައަށް އެފަރާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ދެއްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ފަތުވާތައް

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ އެ ބޯޑުން އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޯޑަށް ބަރޯސާވެވޭނެ ހެކިތަކެއް އޮތްތޯ އަދި ބޭނުންކުރި ހެކިތައް ކަށަވަރުކަމާއި އިތުބާރުހުރި ނުވަތަ ސަލާމަތް ހެކިތަކެއްތޯއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބ. ދިވެހި ދައުލަތް (2019/SC-A/17)).

2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް އެ ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރުވުން ސަބަބުތަކުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ބަޙުޘެއް ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަފީޤް ނަސީމް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

3. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީ އެ ނިންމުން ކޯޓުގައި ދިފާޢު ކުރުމަކީ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

5. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބިނާކުރި އަސާސްތައް ރަނގަޅުކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެކަން ކޯޓަށް ހާމަކޮށްދީ، ތަޢާރަފްކޮށްދީފައި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ބޭނުމީ އެނިންމުން ދިފާޢު ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

6. ދައުލަތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ދިފާޢުކޮށް، އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެގޮތަށް ނިންމުމުގެ ނިންމުމަކީ ބޭރުން ބަލާލުމުން ހިތަށް އެ ބޯޑުގެ ކިބައިގައި އޮތްތޯ، އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ދެނެގަނެވޭ ގޮތެއް ނޫންނަމައެވެ.

7. އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކެއް ދަށު ކޯޓުގައި ހިނގުނު ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި އަލުން ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެނީ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ހެކިތައް ކަމުގައި ވެގެންނެވެ.

8. އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ފަރާތްތަކުން ލިޔުންތަކާއި ޝާހިދުންނާއި ހެކިބަސް، އަދި ހެކި ބަލައިގަނެވޭނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހަޅައިނުދެވުނުނަމަ، އެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

9. މަދަނީ ފުރުޞަތުތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމާ އެންމެ ކައިރި ހެކިތަކާއި ދިމާވެގެން އެއީ ބަޔާންކުރަން ތަޤުދީރުކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙިމާޔަތްދޭ ކަމެކެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ)).

10. ހަމަ މިގޮތުން ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ނިންމާ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ސަބަބު ޙަޤީޤަތުގައި ބައިންދިނުމުގެ ބާރުދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ).

11. މައްސަލައެއްގެ ހަޖްމުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހުކުމް، ނުވަތަ ހަޖްމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހުއްޖަތަކަށް ފަސޭހައާއެކު ރިޢާޔަތްކުރަން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޝަރީޢަތް ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގައި ފަސޭހައާއެކު ދެވޭ ފުރުސަތު ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ އިންސާފުގެ ބޭނުން ޙާޞިލުކޮށްދިނުމެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ).

12. ހުކުމް ހާޒިރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުން ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ސަބަބު ފާހަގަކުރުމުގެ ފަސޭހައާއެކު ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލައިގައި ހުކުމެއްކުރާ ކޯޓަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ނިންމުމުން އެނގެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމަކީ ކޯޓަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައިވެސް ބުނުމުގެ ޖާގަ ކުޑަވެއެވެ.

13. ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތިންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައި ނާކާމިޔާބުވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ޖިސްޓިފައިނުކުރެވޭ ބޭނުމުގައި ނިންމުނު ގޮތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނިކުތުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ލިބިދޭން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ޝަމްއޫން ނަސީމް ވ. ދިވެހި ދައުލަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްއޫން ނަސީމް ވ. ދިވެހި ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17) ގެ 21 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ޝަމްއޫން ނަސީމް އާއި ދިވެހި ދައުލަތު

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ފުރަތަމަ، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ އެ ބޯޑުން ބަލަމުން ބިނާވާ އުސޫލަކާއި ހުއްކަމެއް އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އުފެދުނު ހެކި އޮތް ނުވަތަ ނެތްތޯއެވެ.
2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުން ސަބަބުތަކުގެ ހަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ބަހުސްގެއް ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ.
3. މިދެކަމަކީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެންމެ އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ދެކަންތައްތަކެވެ.

އަބްދުލް ނާޞިރު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ފައިޞަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް ނާޞިރު އާއި މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ޚަޞްމުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙިމާޔަތާއި ދަލީލުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމަކާ ނުލައި ޚަޞްމުންނަށް ލިބިގެންވާނެއެވެ.
2. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނު ހުއްޖަތަކާ އެންމެހައި ހިމާޔަތާއި ދަލީލުތައް ވަޒަންކޮށް އޭގެ ޞައްޙަކަން ތަޤްދީރުކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ފައިޞަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ފައިޞަލާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ. ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން މި ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ޚަޞްމުން ހާޟިރުކުރުމަށް އެދޭ ހެކިން ހާޟިރުނުކުރުމަށް ނިންމާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ޚަޞްމުން ހާޟިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކިން، ނުވަތަ ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްނުކުރަން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ [illegible] [illegible] [illegible] އިސްކަންދޭންޖެހޭތީއެވެ.

އެޕީލްގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެޕީލްގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ . ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: ހަބްސުކުރުމުގެ ނަން މި ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހަބްސުކުރުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހާލަތް ހާޒިރުނުކުރުމަށް ނިންމާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މުހައްމަދު ހަމީދު ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: މުހައްމަދު ހަމީދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތާއި ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުންތަކަ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ މަޝްވަރާކޮށް އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަންފީޛުކުރަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި، މިފަދަ ޙާލަތުގައި އުޞޫލު ބަދަލުވޭ ފަސްޖެހުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޔާނުގައި، އެކަން ފަސްޖެހުމުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭނީ ކަމެއްކަމަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތުން ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ.
2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ފުލުހަކު ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުތައް އޭނާއަށް ދެނެގަން ހުންނަ ތަފްސީލާއެކު އެންގުމަށްފަހު، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މައްސަލައަކަށް ބަލާ ބޭނުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއިން އެ ފުލުހަކަށް އެ ތުހުމަތުތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފިނަމައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބަލަންޖެހޭ ކޮންކަން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ވ. ޢާބިދުއަބްދުއްރަޙްމާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އާއި ޢާބިދުއަބްދުއްރަޙްމާން (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްކަމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަން އުސޫލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޝަރީޢަތުން ބަލާފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރެމިއަރ ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މަސްޓޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/133 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 11 އަދި 12 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރެމިއަރ ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މަސްޓޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުތަކުގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވެފައި އަދި ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ (ދަށުކޯޓުގެ ބޭނުމުގައި).

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ފަރީދު، މޫސާ ފަރީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ފަރީދު، މޫސާ ފަރީދު (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުން ހެކި ވަޒަންކުރުމާއި ހެކި މާނަކުރުމުގައި ޒިޔާދަކުރުމުގައިވެސް ކޯޓުން ގޯސްކޮށްފައިވާކަމަށް، އެކަމުން އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސްއާއި ނިކުންނަން ނުބައިނަގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ބާރުދެނެރިކޮށްދީފައިވާ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ (ދަށުކޯޓުގެ ބޭނުމުގައި).